Viabilidad jurídica en Cuba

¿Puede fabricarse y exportarse desde Cuba una marca de cigarros de titularidad extranjera? Análisis a 10/10/2026

FECHA DE CORTE
10/10/2026

VERSIÓN
1.0 — borrador para revisión

DESTINATARIOS
Promotor, asesores, entidades financieras

CARPETA
04_CUBA_LEGAL

Documento de trabajo preparado con fuentes públicas consultadas el 10/10/2026. No constituye asesoramiento jurídico ni fiscal: requiere revisión profesional antes de cualquier decisión, firma o comunicación externa.

Índice

Conclusión ejecutiva
Método y límites del análisis
Arquitectura del sector tabacalero cubano
- Actores
- Lectura estratégica

Cambios normativos cubanos de 2026 y su efecto sobre el tabaco
Vías jurídicas posibles
Propiedad de la marca y de los activos intangibles
- Unión Europea
- Cuba
- Diseños, ficha técnica y liga

El torcedor: encaje legal de su colaboración
Matriz jurídica de contratación con Cuba
Riesgos legales transversales
Plan de la Fase 0 (confirmación jurídica)
Fuentes citadas

Conclusión ejecutiva

> **Respuesta corta.** A 10/10/2026 no existe ninguna vía pública y verificada por la que una pequeña sociedad extranjera pueda encargar en Cuba la fabricación de una marca nueva de cigarros premium de su propiedad y exportarla a España. No es una imposibilidad jurídica demostrada, pero el sistema tabacalero cubano concentra en dos entidades estatales o participadas —Tabacuba (hoja y fábricas) y Habanos S.A. (comercialización y exportación)— todas las decisiones que el proyecto necesita. Cualquier operación depende de una **autorización discrecional** que hoy no consta. Estado: BLOQUEADO.

Pregunta crítica (mandato §1.2)	Respuesta a 10/10/2026	Estado
¿Permite Cuba fabricar por contrato una marca nueva de titularidad extranjera?	No hay norma pública que lo prohíba expresamente, pero tampoco programa, licencia ni precedente vigente. Los precedentes conocidos (Davidoff 1968/69–1990/91; Dunhill 1984–1991) terminaron en disputas de calidad y **titularidad de la marca** y son anteriores a la creación de Habanos S.A. (1994).	PROBABLE (S10, S11)
¿Qué organismo o empresa podría autorizarlo?	Tabacuba (Grupo Empresarial de Tabaco de Cuba) para la producción y la hoja; Habanos S.A. para comercialización y exportación de puros premium; MINCEX para el comercio exterior y, en su caso, la inversión extranjera.	PROBABLE (S01, S05, S46)
¿Existe monopolio o exclusividad que lo impida?	Sí, de facto: Tabacuba conserva el monopolio de compra de hoja tras las reformas de 2026 y Habanos S.A. la comercialización y exportación de puros premium.	PROBABLE (S05) / VERIFICADO rol de Habanos (S01)
¿Podemos ser propietarios al 100% de la marca?	En la UE sí (registro EUIPO independiente de Cuba). En Cuba depende del registro OCPI y de lo que exija la contraparte; el riesgo histórico es que la marca quede a nombre de la entidad cubana.	PROBABLE (S13, S42)
¿Restricciones sobre ligas, anillas, embalaje, exportación e indicaciones de origen?	Sí: la exportación de tabaco torcido está regulada (Res. 98/2022 MINAG); «Cuba», «La Habana» y derivados están protegidos como indicaciones geográficas para puros; la DO «Habanos» y su sello de garantía son de Habanos S.A.	PROBABLE (S09) / VERIFICADO (S13, S36)
¿Empresa mixta, asociación económica internacional o contrato comercial?	Un contrato comercial con un operador habilitado es la única vía proporcionada al capital disponible (15–100 k€). Empresa mixta o AEI (Ley 118, mod. DL 128/2026) exigen aprobación gubernamental y una inversión fuera de escala.	PROBABLE (S07)

Pregunta crítica (mandato §1.2)	Respuesta a 10/10/2026	Estado
¿Puede el acceso del torcedor convertirse en una relación contractual legal?	Sólo a través de la entidad para la que trabaja (o con su autorización expresa) y pagando a una entidad autorizada. Una relación directa y paralela expondría al torcedor a conflictos laborales y al proyecto a reclamaciones sobre uso de recursos estatales y know-how.	PROBABLE

Consecuencia para la inversión. Ningún euro debe comprometerse en producción, embalaje o stock hasta obtener por escrito la confirmación de las condiciones C1 y C2 (ver §8). El coste de comprobarlo (Fase 0) se estima en 6.000–10.000 € HIPÓTESIS, frente a una necesidad de financiación del proyecto completo de 184.160 € en el escenario Base del modelo.

Método y límites del análisis

- **Fuentes.** Gaceta Oficial de Cuba (índices), comunicados y prensa oficial cubana (Cubadebate, Radio Rebelde), prensa independiente y especializada (CiberCuba, 14ymedio, Diario de Cuba, Cigar Aficionado, Halfwheel, Tobacco Asia), bases WIPO. Fecha de consulta: 10/10/2026. Registro completo en `09_RESEARCH/Source Register.xlsx`.
- **Acceso.** El entorno de trabajo bloqueó la descarga directa de páginas; las fuentes se leyeron a través de los extractos que devuelve el motor de búsqueda. Ningún texto normativo cubano completo ha podido leerse íntegramente: por eso las conclusiones normativas se marcan como PROBABLE salvo que dos fuentes independientes coincidan.
- **No se ha contactado** con ninguna entidad cubana ni española. Nada de este documento afirma que una entidad aceptaría el proyecto.
- **Clasificación.** VERIFICADO = confirmado en fuente primaria o en dos fuentes independientes; PROBABLE = una fuente fiable o norma conocida no releída; HIPÓTESIS = supuesto del equipo; BLOQUEADO = requiere documento de un tercero.

Arquitectura del sector tabacalero cubano

Actores

Actor	Función relevante para el proyecto	Estado
Tabacuba (Grupo Empresarial de Tabaco de Cuba)	Dirige toda la actividad tabacalera, gestiona fábricas y es el comprador exclusivo de la hoja; abastece a Habanos S.A. Objetivo 2025: más de 70 millones de puros para exportación.	PROBABLE (S05, S46)
Habanos S.A.	Constituida en 1994; controla promoción, distribución y exportación mundial de puros premium cubanos; 50% Cubatabaco / 50% socio privado. Facturación 2024: 827 M USD; España, segundo mercado mundial.	VERIFICADO (S01, S24)

Actor	Función relevante para el proyecto	Estado
Cubatabaco	Accionista estatal de Habanos y titular histórico de marcas cubanas (p.ej. Cohiba, registrada en 1969–1972; reconocida frente a General Cigar en EE.UU. en 2025).	VERIFICADO (S13)
Socio privado de Habanos	Desde 2020, Allied Cigar Corporation S.L. (compra de la división premium de Imperial por 1.040 M€). Su accionista indirecto mayoritario, Chen Zhi, fue sancionado por EE.UU. (2025) y la UE (30/07/2026); Tabacalera S.L.U., distribuidor exclusivo en España, opera con cuentas bloqueadas.	VERIFICADO (S21, S22)
MINCEX	Autoriza el comercio exterior (incluido el de mipymes tras el DL 133/2026) y tramita la inversión extranjera.	VERIFICADO (S03, S07)
OCPI	Registro de marcas en Cuba (DL 203/1999); los extranjeros sin domicilio actúan mediante agente oficial.	PROBABLE (S42)
Aduana General de la República	Controla la exportación de tabaco torcido (Res. 98/2022 MINAG); decomisos frecuentes de puros sin factura oficial.	PROBABLE (S09)

Lectura estratégica

1. **Cadena cerrada.** Hoja (Tabacuba) → fábrica (Tabacuba) → comercialización y exportación (Habanos). Una marca externa necesitaría que al menos dos de esos eslabones acepten trabajar para un tercero que, además, competiría con marcas propias de Habanos en sus mismos canales.
2. **Incentivos (Munger).** Para Habanos, fabricar una marca ajena de pequeño volumen aporta poco ingreso y puede canibalizar su portafolio y su precio. El incentivo cubano es la **divisa**; el riesgo para el promotor es que la contraparte quiera retener la marca o el control comercial.
3. **Contexto 2026.** El socio privado de Habanos está afectado por sanciones; BAT ha vendido su 50% de Brascuba (cigarrillos) a Tabagest S.A. (S08). El entorno de socios extranjeros en el tabaco cubano se está **contrayendo**, no abriendo.

Cambios normativos cubanos de 2026 y su efecto sobre el tabaco

Norma (fecha)	Contenido	Efecto sobre el proyecto	Estado
Paquete de 176 medidas (Asamblea Nacional, 19/06/2026)	Marco general de transformaciones económicas.	Contexto.	VERIFICADO (S07)

Norma (fecha)	Contenido	Efecto sobre el proyecto	Estado
Medida 58	Usufructo de tierras por tiempo indefinido a personas jurídicas (incluidas privadas y mixtas), con el tabaco mencionado expresamente.	Una entidad privada podría **cultivar** tabaco, pero debe vender la cosecha a Tabacuba en condiciones estatales. No abre la fabricación ni la exportación de puros.	PROBABLE (S05)
Decreto-Ley 133/2026 (GO No. 71, 02/09/2026)	Modifica los DL 88, 89 y 90/2024: mipymes, cooperativas no agropecuarias y TCP pueden importar y exportar directamente **con autorización del MINCEX**.	Vía teórica para un operador privado exportador. Pero la producción de tabaco figuraba entre las actividades prohibidas a mipymes y la hoja sigue en monopsonio.	VERIFICADO norma (S03, S04) / BLOQUEADO aplicación al tabaco
Resolución del MINCEX (GO No. 73, 03/09/2026)	Requisitos para operar en comercio exterior y **lista de productos que no pueden comercializarse directamente**.	Determinante: si el tabaco torcido está en la lista, la vía privada queda cerrada. Contenido de la lista no verificado.	BLOQUEADO (S04)
Decreto-Ley 128/2026 (firmado 28/07/2026, GO No. 73)	Modifica la Ley 118 de Inversión Extranjera: contratación directa de trabajadores por empresas mixtas y de capital extranjero; cuentas en el exterior sin autorización previa del BCC.	Mejora la operativa de empresas mixtas, pero una empresa mixta tabacalera sigue fuera de escala para 15–100 k€.	VERIFICADO (S07)
Decreto 183/2026 (≈06/10/2026)	Regula facultades de sucursales de empresas extranjeras (importar/exportar, mayorista; minorista prohibido).	No consta que habilite la fabricación de tabaco por cuenta de la sucursal.	PROBABLE (S06)
Norma sobre cooperativas (11/09/2026)	Cooperativas agropecuarias pueden exportar directamente sus productos y recibir inversión extranjera.	Productores de hoja: chocan con la compra exclusiva de Tabacuba. Debe confirmarse si el tabaco está excluido.	PROBABLE (S05) / BLOQUEADO

Conclusión sobre 2026. Las reformas amplían la iniciativa privada en agricultura y comercio exterior, pero las fuentes coinciden en que **Tabacuba conserva el monopolio de compra de hoja y Habanos S.A. la comercialización y exportación de puros premium** (S05). Ninguna fuente localizada establece una vía nueva para exportar puros por operadores privados.

Vías jurídicas posibles

Vía	Descripción	Ventajas	Barreras	Valoración
V1. Fabricación bajo contrato con Habanos S.A. / Tabacuba	Habanos (o una fábrica de Tabacuba con exportación por Habanos) fabrica la marca FOLIO para la SL española.	Única vía alineada con la estructura actual; trazabilidad y autenticidad oficiales.	Sin programa público (sólo «Habanos Private Selection» para ganadores de subastas, S12); conflicto de interés; riesgo de exigir la titularidad; mínimos de volumen probablemente elevados (las ediciones regionales exigen 25.000 u por referencia, S02).	Vía principal a explorar. Probabilidad: no estimable sin respuesta. BLOQUEADO
V2. Fábrica estatal + exportador autorizado distinto de Habanos	La «empresa autorizada» del torcedor fabrica y otra entidad estatal exporta.	Podría ser la situación que describe el torcedor.	Para puros premium hechos a mano, la exportación se canaliza por Habanos; ninguna fuente identifica otro exportador de puros premium.	Verificar documentalmente la licencia real de la empresa. BLOQUEADO
V3. Mipyme o cooperativa exportadora (DL 133/2026)	Operador privado fabrica y exporta con autorización MINCEX.	Encaje formal con las reformas.	Prohibición histórica de producción de tabaco a mipymes (S44); monopsonio de hoja; DO; Res. 98/2022.	Muy improbable hoy. Consultar MINCEX. BLOQUEADO
V4. Empresa mixta / AEI (Ley 118)	Asociación con Tabacuba u otra entidad para producir.	Seguridad jurídica si se aprueba.	Aprobación gubernamental, capital y plazos incompatibles con 15–100 k€; sector en retirada de socios (BAT/Brascuba).	Descartada para este proyecto.
V5. Producción «artesanal» del torcedor y salida por equipaje o envíos	El torcedor elabora y el promotor importa.	—	Ilegal: exportación fuera de canales (Res. 98/2022), contrabando en España (LO 12/1995), sin marcas fiscales ni habilitaciones.	**Prohibida. No se considera.**

Propiedad de la marca y de los activos intangibles

Unión Europea

- La SL española puede solicitar **FOLIO** como marca de la UE en clase 34 con independencia de cualquier acuerdo cubano (tasa base 850 € por una clase PROBABLE, N05). Recomendación: presentar tras el informe de registrabilidad y **antes** de compartir el nombre y los diseños con la contraparte cubana.

- Prohibido usar «Habano», «Habanos», «Cuba», «La Habana», «Vuelta Abajo» o símbolos de la DO como elementos de marca: el OLG de Múnich reconoce protección ampliada a «Cuba», «La Habana» y derivados para puros (S13).
- La indicación fáctica del país de origen («Hecho en Cuba») en el envase debe validarse con el abogado: puede estar sujeta a las reglas de la DO y al sello de garantía de Habanos HIPÓTESIS.

Cuba

- Registro en la OCPI vía agente oficial (DL 203/1999) PROBABLE (S42). Debe hacerse **a nombre de la SL** y antes de la producción.
- Riesgo principal: que la entidad cubana condicione la fabricación a registrar la marca a su nombre o a cotitularidad. Antecedente: disputa Davidoff–Cubatabaco por la titularidad (S10). **Posición recomendada:** titularidad exclusiva no negociable; como máximo, licencia no exclusiva de uso a la fábrica limitada a la producción contratada, con extinción automática.

Diseños, ficha técnica y liga

- Los diseños (anilla, caja, colofón) y el manual de marca son de la SL: cesión expresa en el contrato de diseño y cláusula de no uso por la fábrica.
- La **liga** (proporciones de hoja) es un know-how compartido: la hoja y su asignación son del sistema estatal; la SL puede poseer la especificación, pero no puede garantizar su reproducción sin la fábrica. Cláusula de confidencialidad bilateral y de no reproducción para terceros.

El torcedor: encaje legal de su colaboración

1. **Relación laboral.** Si el torcedor es trabajador de una entidad estatal, cualquier colaboración remunerada para un tercero puede vulnerar su contrato o normas internas; además el know-how aplicado y los materiales pertenecen al empleador PROBABLE.
2. **Vía correcta.** Que su participación (selección de liga, supervisión de prototipos) figure en el contrato entre la SL y la entidad autorizada, con la entidad como única facturadora y con autorización escrita del empleador.
3. **Prohibido** pagarle directamente honorarios técnicos «por fuera», usar hoja o instalaciones estatales para muestras no autorizadas o sacar prototipos del país sin factura oficial.
4. **Reconocimiento.** Su nombre puede figurar en el colofón sólo con consentimiento escrito suyo y de la entidad.
5. **Diferencia de funciones.** Un torcedor domina la construcción; la liga, la selección de capa y la disponibilidad de hoja dependen de un ligador/maestro mezclador, escogedores y del almacén de hoja (ver `01_BRAND/Product Architecture.pdf`).

Matriz jurídica de contratación con Cuba

Elemento	Situación / pregunta	Posición recomendada	Estado
Organismos competentes	Tabacuba, Habanos S.A., MINCEX, OCPI, Aduana	Obtener respuesta escrita de quien tenga competencia efectiva	BLOQUEADO

Elemento	Situación / pregunta	Posición recomendada	Estado
Operador fabricante	Identidad de la «empresa autorizada» del torcedor	Razón social, NIT, objeto social, licencias, fábrica concreta	BLOQUEADO
Operador exportador	¿Habanos u otro?	Exportador con licencia para tabaco torcido premium	BLOQUEADO
Derechos de Habanos/Cubatabaco	¿Derecho de veto, de comercialización o de marca?	Aclarar por escrito antes de diseñar el contrato	BLOQUEADO
Propiedad extranjera	La SL no adquiere activos en Cuba: compra producto terminado	Contrato de compraventa internacional + fabricación por encargo	PROBABLE
Autorización de fabricación	Licencia de la fábrica para producir marca de tercero	Certificación o carta oficial (condición C1)	BLOQUEADO
Autorización de exportación	Licencia del exportador + certificado de origen	Copia de licencia + modelo de certificado	BLOQUEADO
Asociación internacional	No necesaria si basta contrato comercial	Evitar empresa mixta/AEI	PROBABLE
Derechos de marca	Titularidad 100% SL (UE + Cuba)	Cláusula esencial; registro previo	HIPÓTESIS de aceptación
Diseños y documentación técnica	Propiedad de la SL; confidencialidad	Cesión y no uso por la fábrica	HIPÓTESIS
Exclusividad territorial	Fábrica no produce FOLIO para otros; SL exclusiva mundial	Exclusiva a favor de la SL	HIPÓTESIS
Condiciones de pago	Probable exigencia de anticipo	30% pedido / 70% contra documentos o carta de crédito; nunca 100% anticipado	HIPÓTESIS
Incoterms 2020	FCA aeropuerto/puerto de La Habana o FOB Mariel	FCA (aéreo) o FOB (marítimo); seguro a cargo de la SL	HIPÓTESIS
Control de calidad	Inspección previa al embarque	Derecho de inspección y rechazo; AQL ISO 2859-1	HIPÓTESIS
Lotes defectuosos	Reposición o abono	Reposición sin coste por encima de umbral (p.ej. 3%)	HIPÓTESIS
Garantías e indemnidades	Titularidad, licencias, ausencia de sanciones, conformidad	Garantías del fabricante/exportador; indemnidad por IP de terceros	HIPÓTESIS
Disputas	Foro y ley aplicable	Arbitraje institucional (p.ej. CCI, sede neutral) o Corte Cubana de Arbitraje Comercial Internacional si es la única aceptable; ley y CISG	HIPÓTESIS
Sanciones	Embargo EE.UU. (CACR), screening de contrapartes, Reglamento de bloqueo UE	Ningún pago en USD ni vía bancos con nexo EE.UU.; screening UE/ONU/OFAC	PROBABLE (N06)

Riesgos legales transversales

- **Sanciones y bancos.** Las vías de pago España–Cuba se han estrechado en 2026 (fin de CaixaBank Giros hacia Cuba, S35). Los bancos aplican políticas propias más estrictas que la ley. Debe validarse el canal antes del pedido (condición C4).
- **Ley Helms-Burton (Título III).** Si la fábrica estuviera sobre propiedad confiscada objeto de reclamación en EE.UU., un comprador extranjero podría ser demandado en EE.UU.; relevante sólo si la SL o sus socios tienen exposición en EE.UU. PROBABLE.
- **Socio de Habanos sancionado.** Cualquier contrato con Habanos S.A. exige verificar que los pagos no beneficien a personas sancionadas por la UE (S21) VERIFICADO el hecho; PENDIENTE el análisis jurídico.
- **Contrabando y falsificación.** Ver `06_PREMIUM_IMPORT/Authenticity & Provenance Protocol.pdf`.

Plan de la Fase 0 (confirmación jurídica)

Paso	Acción	Documento de soporte	Evidencia de cierre
0.1	Contratar abogado cubano habilitado para clientes extranjeros + abogado español	Carta de encargo	Encargos firmados
0.2	Identificar la empresa citada por el torcedor	`08_COMMUNICATIONS/Information Request Pack.docx` (cuestionario del torcedor)	Razón social y licencias
0.3	Solicitud formal de confirmación de capacidad legal	`04_CUBA_LEGAL/Export Authorization Questions.docx`	Respuesta escrita
0.4	Due diligence de la fábrica	`04_CUBA_LEGAL/Manufacturer Due Diligence.docx`	Informe
0.5	Consulta MINCEX sobre la lista de productos excluidos (2026)	Escrito del abogado	Dictamen
0.6	Dictamen sobre marca, DO y «Hecho en Cuba»	Agente de marcas + abogado	Dictamen
0.8	Comité Go/No-Go	`00_EXECUTIVE/Decision Matrix.xlsx`	Acta

Criterio Go de la Fase 0: condiciones C1 (autorización documentada de fabricación y exportación) **y** C2 (titularidad 100% de la marca aceptada). Si cualquiera falla: NO-GO del Proyecto A en Cuba y activación de las alternativas descritas en el Business Plan (marca con origen R. Dominicana/Nicaragua o importación no cubana).

Fuentes citadas

S01 Habanos S.A. (ficha) · S03 Gaceta Oficial No. 71/2026 · S04 CiberCuba 03/09/2026 · S05 Tobacco Asia 2026 · S06 CiberCuba 06/10/2026 · S07 Infobae/Cubadebate 03/09/2026 · S08 US-Cuba Trade Council 05/10/2026 · S09 Directorio Cubano (nota de Aduana) · S10 Davidoff · S11 Dunhill · S12 Habanos Private

Selection · S13 Infobae 12/05/2025 y OLG Múnich · S21–S23 sanciones Chen Zhi · S24 Habanos 2024 · S35 pagos · S36 autenticidad Habanos · S42 WIPO Lex / DL 203 · S44 actividades prohibidas a mipymes · S46 Tabacuba · N05–N06. URLs completas y fechas en `09_RESEARCH/Source Register.xlsx` (todas consultadas el 10/10/2026).